

1504596-71.2022.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2186215/2022 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 19580921 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 2186215 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

KAYKY ÉRIK ROSÁRIO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504596-71.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504596-71.2022.8.26.0554 - Controle 1054/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2186215/2022 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 19580921 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 2186215 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

KAYKY ÉRIK ROSÁRIO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

KAYKY ÉRIK ROSÁRIO DE OLIVEIRA está sendo processado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 4 de junho de 2022, por volta das 5h30min, em um viaduto de acesso à Avenida Prestes Maia, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com o

adolescente Eduardo da Silva Santos e com um terceiro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta KTM/200 Duke, placa CPA-9600, pertencente à vítima Renato Salatini da Paixão.

Recebida a denúncia (fls. 31/32), o réu foi citado (fls. 134) e apresentou resposta à acusação. Não sendo caso de absolvição sumária, houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 91/92), oportunidade em que foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada em comum pelas partes. O réu acabou interrogado.

Não havendo requerimento de diligências outras, a instrução processual foi encerrada.

Em debates, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

O boletim de ocorrência (fls. 6/8), o auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/14), o auto de avaliação (fls. 21) e a prova oral alinhavada demonstram a materialidade do crime de roubo descrito na denúncia, contudo o conjunto probatório não é seguro para a comprovação da autoria delitiva.

Tanto na fase inquisitória quanto em juízo, o acusado negou a prática dos fatos, esclarecendo que o adolescente Eduardo veio a lhe convidar para dar uma volta na motocicleta e aceitou. Disse que o acompanhava na garupa da moto quando foram surpreendidos por uma viatura, momento em que o menor empreendeu fuga.

A versão apresentada pelo réu, a despeito da existência de indícios de autoria contra ele, não restou infirmada nos autos.

Com efeito, ao prestar declarações, a vítima esclareceu que foi abordada por três indivíduos, sendo que um deles armado entrou na frente da motocicleta e anunciou o roubo. Alegou que entregou a motocicleta e deixou o local, dando conta de que o bem foi recuperado na madrugada do dia seguinte. Não teve condições de reconhecer o acusado sob o crivo do contraditório.

As declarações do ofendido, uma vez mais, confirmam o roubo descrito na denúncia, porém não têm o condão de esclarecer a autoria delitiva.

Não bastasse isso, a policial militar ouvida se limitou a dizer que, na data dos fatos, se depararam com a motocicleta com dois indivíduos, os quais não atenderam sinal de parada. Disse que houve perseguição e que a moto foi abordada, de maneira que os indivíduos foram conduzidos ao distrito policial. Não se recordou se o acusado estava na garupa ou pilotando a moto.

Como se vê, o depoimento da policial militar dá conta de que o réu foi surpreendido na motocicleta apreendida, entretanto, por si só, não tem o condão de autorizar a prolação de decreto condenatório contra ele pelo crime de roubo em questão.

Daí, por qualquer prisma que se analise a questão, o conjunto probatório se mostra frágil para a prolação de decreto condenatório contra o réu, de modo que a absolvição dele, por insuficiência de provas, é a medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a

presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu KAYKY ÉRIK ROSÁRIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

O sentenciado, se insatisfeito com esta decisão, por ter sido absolvido, poderá recorrer em liberdade, de maneira que determino a imediata expedição de alvará de soltura clausulado em favor dele.

Transitada esta sentença em julgado, archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA